

0000666-28.2022.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: Marcos Takaoka

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... que abordaram os réus do processo de tráfico em um barraco, localizado em uma fazenda, já WESLEI RODRIGO relatou que presenciou os réus sendo abordados em uma estrada de terra, mas acaba se perdendo em relação ao horário e outras circunstância, não havendo congruência.

Osvaldo das Neves, também denunciado, confirmou que mentiu em juízo, dizendo que o advogado o instruiu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

3ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, . - Nossa Senhora Aparecida

CEP: 15130-007 - Mirassol - SP

Telefone: (17) 3242-3001 - E-mail: mirassol3@tjsp.jus.br

0000666-28.2022.8.26.0358 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 19 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos à MM.(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). Marcos Takaoka. Eu, Marcos Takaoka, Juiz de Direito, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

0000666-28.2022.8.26.0358

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Weslei Rodrigo da Silva Paulon

Justiça Gratuita

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra WESLEI RODRIGO DA SILVA PAULON, qualificado às fls. 58, dando-o como incurso no art. 342, caput, § 1.º, do Código Penal, porque ele, no dia 22/11/2018, às 14h00min, na Rua Floriano Peixoto, n. 1750, Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste Município e Comarca de Mirassol, na Sala de Audiências da 3.ª Vara desta Comarca de Mirassol, fez afirmações falsas e silenciou a verdade como testemunha, enquanto prestava depoimento no Processo n.º 1500299-45.2018.8.26.0559, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. A denúncia foi recebida em 11/10/2019 (fls. 70/71)

O acusado foi citado (fls. 110), e apresentou defesa preliminar (fls. 158/161). Ratificou-se o recebimento da denúncia (fls. 208/209). Em audiência, foram ouvidas testemunhas de acusação, sendo interrogado o réu ao final.

Então, o acusado obteve o benefício do acordo de não persecução penal, junto com outros denunciados, mas como deu causa à rescisão do benefício, desmembraram-se os presentes autos em relação a ele (fls. 306).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia (fls. 321/325).

A Defesa pleiteou a improcedência da ação penal, alegando que: a) o acusado é inocente; b) não houve dolo; c) o réu se confundiu com tantas perguntas; d) faltam provas para a condenação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A autoria e materialidade foram comprovadas mediante portaria (fls. 03), cópia do processo nº 1500299-45 (fls. 04/24), relatório final (fls. 62), tendo sido todos esses documentos confirmados por robusta prova testemunhal.

A autoria do delito foi comprovada pelas declarações do próprio acusado e testemunhas.

A testemunha JAIRO DE FREITAS, Delegado de Polícia, disse que foi instaurado inquérito policial para apurar o delito de falso testemunho. Afirmou que ao colher o depoimento das testemunhas, ora réus, essas confirmam que podem ter se confundido. Asseverou que, nos depoimentos prestados, o réu WESLEI RODRIGO entrou em contradição várias vezes. Narrou que os policiais militares relataram que abordaram os réus do processo de tráfico em um barraco, localizado em uma fazenda, já WESLEI RODRIGO relatou que presenciou os réus sendo abordados em uma estrada de terra, mas acaba se perdendo em relação ao horário e outras circunstância, não havendo congruência.

Osvaldo das Neves, também denunciado, confirmou que mentiu em juízo, dizendo que o advogado o instruiu a mentir.

MARCOS ROBERTO MANSANO disse que WESLEI e OSVALDO, são conhecidos de seu filho FERNANDO, o qual é réu no processo n.º 1500299- 45.2018.8.26.0559, asseverando que o advogado instruiu as testemunhas a alterarem algumas palavras, a fim de ajudar o réu.

Em seu interrogatório, Wesley Rodrigo da Silva Paulon confirmou que errou ao prestar depoimento no Processo n. 1500299-45.2018.8.26.0559, ocasião em que mentiu. A verdade é que não viu a abordagem da polícia e afirmou estar arrependido por ter prestado falso testemunho.

No processo originário, as testemunhas de acusação, policiais, disseram que abordaram os traficantes em um barraco, situado em uma fazenda, onde encontraram vários quilogramas de entorpecente, dentre outros petrechos.

Os denunciados WESLEY e Osvaldo disseram que os policiais abordaram os réus, que passavam de motocicleta, na estrada, de modo a infirmar e pôr em dúvida o depoimento dos policiais.

No entanto, as versões dele são contraditórias.

Com efeito, Osvaldo disse que o horário dos fatos seria por volta das 9h00min ou 10h00min e que os réus estavam indo em direção ao seringal, enquanto WESLEY asseverou que viu os réus passando na estrada por volta das 08h30min ou 09h00min, saindo do seringal e indo para a cidade, acrescentando que a polícia os abordou cerca de uma hora depois, enquanto ainda se dirigiam para a cidade.

Como se percebe, a testemunha Wesley apresentou versão pueril, afirmando que viu os réus passarem em direção à cidade e, uma hora depois, continuava a vê-los, tendo presenciado a abordagem.

O dolo de falso testemunho é evidente, visto que o réu mentiu em juízo deliberadamente, sendo inverossímil cogitar-se de confusão, já que estrada de terra e barracão são lugares muito distintos, impassíveis de confusão.

Assim, está provado que o réu cometeu os fatos que lhe foram imputados.

Em suma, a ação é procedente.

Passo à dosimetria da pena:

Do art. 342, caput, § 1.º, do Código Penal:

O acusado não ostenta de maus antecedentes (FA – fls. 92/93 e certidão- fls. 94/95), e, por isso, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, nada há considerar. Na terceira fase, aumento 1/6 da pena, em razão do § 1º, obtendo-se 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, quantidade definitiva, à falta de outras circunstâncias relevantes.

Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo.

A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime aberto(art. 33, §2º, “c”, do Código Penal).

Presentes os requisitos legais (art. 44 do Código Penal), converto a pena privativa de liberdade em uma pena de prestação pecuniária (arts. 43, I, e 45), correspondente ao pagamento de um salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social na Comarca em que residir, no modo fixado pelo Juízo das Execuções, e em 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, que serão somados à multa aplicada como pena principal.

Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal, para Condenar WESLEI RODRIGO DA SILVA PAULON, portador da cédula de identidade RG nº. 53.706.072-8, filho Nelson Paulon e Ana Paula da Silva, nascido em 28/05/1999, em Nova Granada/SP, a cumprir prestação pecuniária (arts. 43, I, e 45), correspondente ao pagamento de um salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social na Comarca em que residir, no modo fixado pelo Juízo das Execuções, e a pagar 20 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, como incurso no art. 342, caput, § 1.º, do Código Penal.

O condenado poderá apelar em liberdade, em razão da natureza da pena imposta.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução definitiva.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Arbitro os honorários da Dra. Defensora nomeada nos termos do convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, determinando a expedição de certidão de honorários.

Custas “ex lege”.

P.R.I.C.

Mirassol, 19 de setembro de 2022.

Marcos Takaoka
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA